

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3614/2532

นายอรรณพ จันทะวัง
นายอร่าม พรพันธ์พิทักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 516

การที่โจทก์ผิดนัดไม่ชำระราคาที่ดินที่โจทก์เป็นผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดได้ ทำให้ต้องประกาศขายทอดตลาดที่ดินนั้นใหม่อีกหลายครั้ง ในระหว่างนั้นได้เกิดเพลิงไหม้ต้นลำไย บนที่ดินแปลงดังกล่าวทำให้ราคาที่ดินลดลง โจทก์ต้องรับผิดราคาที่ดินในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินซึ่งเป็นสวนลำไยของจำเลยเพื่อออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ ต่อมาโจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้ แต่โจทก์ไม่มีเงินวางมัดจำและไม่ชำระราคาตาม ราคาที่โจทก์ซื้อได้ ศาลชั้นต้นจึงประกาศขายทอดตลาดใหม่ ระหว่างนั้นเกิดเพลิงป่าไหม้ต้นลำไยบนที่ดินแปลงดังกล่าวเสียหาย ๑๖๐ ต้นทำให้ราคาที่ดินลดลง เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดอีก ๓ ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ ๓ โจทก์ให้ราคาสูงสุด ๑๕๐,๐๐๐ บาทศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทรัพย์ดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ขาดหายไป เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาในชั้นฎีกามีเพียงว่า ต้นลำไยบนที่ดินที่ถูกยึดคดีนี้ถูกเพลิงป่าเผาไหม้เสียหายไป ทำให้ราคาที่ดินลดลงนั้น โจทก์จะอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในราคาที่ดินที่ต่างกันหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ ในราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ผิดนัดไม่ชำระราคาตามที่ได้ประกาศโฆษณาขายไว้จนได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวอีกหลายครั้ง ในระหว่างนี้เพลิงป่าได้ไหม้ต้นลำไยบนที่ดินเสียหายเห็นได้ว่าเพลิงป่าได้เกิดขึ้นหลังจากโจทก์ผิดสัญญาขายทอดตลาดแล้ว โจทก์ย่อมไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยให้พ้นความรับผิดได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖ บัญญัติว่า ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ชำระราคาก็ให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นออกขายซ้ำอีก และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาคนเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาดซึ่งเมื่อโจทก์ไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยให้พ้นความรับผิดได้แล้วการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์รับผิดในจำนวนเงินที่ต่างกันจากการขายทอดตลาดสองครั้ง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประมาณ ชันชื้อ-มานิช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลจังหวัดลำพูน - นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย กันนะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>